

Практическое занятие 2 (в формате дискуссии).

Тема: Право как социальный регулятор

Цель: глубокое и всестороннее изучение и усвоение студентами основных вопросов теории происхождения права, знакомство с элементами механизма правового регулирования; обобщение итогов дискуссии о соотношении права и государства.

Вопросы для обсуждения:

1. Происхождение права, его признаки и социальное назначение в обществе. Отличительные признаки правовых норм от норм моральных и нравственных.
2. Формы (источники) права, их виды.
3. Соотношение государства и права.
4. Охрана норм права государственным аппаратом. Основные функции права в обществе.

Темы научных сообщений и докладов:

1. Право в системе социального регулирования.
2. Принципы права: понятие, характеристика видов.
3. Нормы права и их эффективность.
4. Формы права и их развитие (исторический и сравнительно-правовой анализ).
5. Закон как основной источник (форма) российского права.
6. Право как система. Публичное и частное право.
7. Правомерное поведение, его состав и виды.
8. Непосредственные и правоприменительная формы реализации права.
9. Требования, предъявляемые к применению норм права.
10. Правопорядок как результат реализации требований законности.
11. Понятие и структура правового отношения.
12. Правонарушение (социально-юридическая характеристика),
13. Позитивная и негативная юридическая ответственность.
14. Принципы юридической ответственности.

Тестовые задания (правильный ответ необходимо обосновать ссылкой на конкретную статью или доктринальный источник):

1. Президент Российской Федерации избирается на срок:
А) 2 года
Б) 4 года
В) 6 лет
Г) 7 лет

2. Способность лица своими действиями приобретать и реализовывать права и обязанности это:

- А) правоспособность
- Б) дееспособность
- В) деликтоспособность
- Г) правообязанность

3. В Российской Федерации лицо может быть привлечено к административной ответственности по достижении возраста :

- А) 10 лет
- Б) 14 лет
- В) 16 лет
- Г) 18 лет

4. За совершение преступления лицо привлекается :

- А) к административной ответственности
- Б) к уголовной ответственности
- В) к дисциплинарной ответственности
- Г) к гражданско-правовой ответственности

5. Субъективная сторона правонарушения отражает:

- А) способ совершения правонарушения
- Б) психическое отношение лица к совершаемому деянию
- В) причинно-следственную связь между деянием и его последствиями
- Г) фамилию, имя, отчество (при наличии) и иные персональные данные лица, привлекаемого к ответственности

6. Уголовная ответственность в Российской Федерации устанавливается:

- А) только Уголовным Кодексом
- Б) Уголовным Кодексом и другими федеральными законами
- В) Уголовным Кодексом, а также федеральными и региональными законами
- Г) Уголовным Кодексом и постановлениями Правительства РФ

7. Мера уголовной ответственности правонарушителя определяется :

- А) приговором суда
- Б) решением органа местного самоуправления
- В) распоряжением Правительства РФ
- Г) актом уполномоченного административного органа

8. Соглашение двух и более лиц об установлении, изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей называется:

- А) доверенность
- Б) договор

- В) односторонняя сделка
- Г) поручительство

9. Общий порядок заключения и исполнения договоров в Российской Федерации установлен :

- А) Уголовным Кодексом
- Б) Гражданским Кодексом
- В) Кодексом об административных правонарушениях
- Г) Арбитражным процессуальным кодексом

10. Какой из нижеперечисленных элементов не включается в состав правонарушения :

- А) Субъект
- Б) объект
- В) содержание
- Г) объективная сторона

11. Порядок формирования Государственной Думы РФ представляет собой :

- А) формирование Государственной Думы путем проведения выборов
- Б) назначение половины от списочного состава депутатов Президентом РФ и половины от списочного состава депутатов Правительством РФ
- В) передачу депутатских мандатов по наследству
- Г) привлечение в состав депутатов Государственной думы РФ представителей органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

12. При трудоустройстве между работником и работодателем заключается :

- А) государственный контракт
- Б) служебный контракт
- В) трудовой договор
- Г) трудовой контракт

13. Формой государственного устройства России является :

- А) федерация
- Б) унитаризм
- В) конфедерация
- Г) монархия

14. Форма правления, при которой власть переходит от одного лица другому в порядке наследования называется:

- А) президентская республика
- Б) парламентская республика
- В) монархия

Г) смешанная форма правления

15. Верховным главнокомандующим и гарантом Конституции в Российской Федерации является:

А) Президент РФ

Б) Председатель Правительства РФ

В) Председатель Государственной думы РФ

Г) Председатель Конституционного суда РФ

Практические задачи:

Задание 1.

Расставьте перечисленные ниже источники права по степени убывания их юридической силы:

а) Конституция РФ;

б) Указ Президента РФ «О системе федеральных органов исполнительной власти»;

в) Уголовный кодекс РФ;

г) Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации»;

д) Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод;

е) Ведомственная инструкция Министерства образования и науки Российской Федерации;

ж) Постановление Правительства РФ;

Задание 2.

Отметьте понятие, сущность которого можно определить как исходные, определяющие идеи, составляющие основу системы права:

а) правовые нормы;

б) нормативные правовые акты;

в) правовые принципы;

г) нормы общественной морали.

Задание 3.

**Определите понятие какой категории права представлено ниже?
Перечислите виды применимого в данном случае понятия.**

Совокупность взаимосвязанных правовых норм и институтов, регулирующих относительно самостоятельную сферу однородных общественных отношений – это:

- а) метод права;
- б) отрасль права;
- в) предмет права;
- г) система права.

Контроль результатов самостоятельной работы студентов – выборочная проверка выполнения заданий.

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций – собеседование по теме семинара, научное сообщение, доклад.